التعليق الهام على

أحكام الصوم

رسالة مختصرة جمعت جل مسائل الصوم

مدعومة بالأدلة الشرعية

نفعنا الله بها

كتبها

أبو عبد الرحمن

عثمان أبو بكر عثمان

الطبعة الثالثة

رجب ١٤٤٥هـ./يناير ٢٠٢٤م

مقدمة صاحب التعليق

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله.

أما بعد: فقد عثرتُ على رسالة لطيفة سمّاها مؤلفها المجهول! "الفقه الميسر في أحكام الصوم" فوجدتها قد ذكر فيها جلّ مسائل الصوم إلا أنها مجرّدة من الأدلة، فأحببت أن أدعم هذه المسائل بالأدلة الشرعية؛ ليطمئنّ لها القلب، وليكون القارئ على بيّنة من أمره فيما يتعلّق باحكام الصوم.

عملي في هذه الرسالة:

١- ذكرت دليل كل مسألة فيها-تقريبا-وعلّقت علي بعض تلك المسائل.

٢- عزوت الآيات إلى سورها وإلى أرقامها من المصحف الشريف.

٣- خرّجت الأحاديث النبوية من مصادرها؛ فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى أحدهما، وإذا كان في غيرهما بيّنت ذلك وذكرت مَن حكم عليها بالصحة أو الضعف من أئمة الحديث.

٤- قمت بتصحيح الأخطاء الواردة في بعض الكلمات.

٥- ميّزت التعليق من الأصل بحرف التاء بين معكوفين هكذا:[ت] في بداية كل تعليق، ورمزت لنهاية التعليق بـ:اهـ.[1].

والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، كما أسأله سبحانه أن ينفع بهذه الرسالة كل من قراها وأن يجزي مؤلفها خير الجزاء، وأن يتولّانا جميعا إنه هو الوليّ الحميد.

[1]) هذه الفقرة غير موجودة في الطبعة الأولى.

مقدّمـــة المؤلِّف

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى اللَّه عليه وَسَلَّمَ.

اما بعد: فهذه رسالة لطيفة في أحكام الصوم لا يستغني عنها الصائم وستكون كافية وشافية لمن القى السمع وهوشهيد، ونسال الله عز وجل أن ينفع بها المسلمين. والله أعلم.

فصل في معنى الصوم وحكمه

معناه شرعا: الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية الصوم.

[ت]: هذا التعريف مأخوذ من قوله تعالى:﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾[1].اهـ

حكم صوم رمضان

هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهو فرض من فرائض الله.

[ت]: هذا الحكم مستفاد من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾[2]، ومن قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث المتفق عليه:« بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»[3]. اهـ

ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة؛ فمن جحد فرضيته فهو كافر إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام، او نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، أما من افطر في رمضان لغير عذر شرعيّ وهو يعتقد وجوبه عليه فلا يكفر، بل يكون عاصيا لله، وعليه قضاء الأيام التي أفطر فيها.

---

[1]) سورة البقرة، الآية:١٨٧.

[2]) سورة البقرة، الآية:١٨٣.

[3]) صحيح البخاري:٨، وصحيح مسلم:٢١.

تنبيه: وكانت فرضية رمضان يوم الإثنين لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجرة.

فصل في فضائل شهر رمضان

من فضائل شهر رمضان وخصائصه التي ليست في غيره ما يلي:

١-إنزال القرآن في رمضان.

[ت]: يدلّ عليه قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾[١].اهـ.

٢- وجوب الصيام في رمضان.

[ت]: قد سبق الدليل عليه في الصفحة الأولى [٢]. اهـ.

٣-فيه تفتح ابواب الجنة.

٤-فيه تغلق أبواب النار.

٥-فيه تصفّد الشياطين.

[ت]: يدلّ على هذه الفضائل الحديثُ الذي أخرجه الترمذيّ، وابن ماجه، وصحّحه الألباني، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ،فَلَمْ يُغْلَقْ

---

[١] سورة البقرة، الآية:١٨٥.

[٢] هـ٢،٣.

مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ.» [1]. اهـ.

٦- فيه ليلة القدر وهي خير من ألف شهر.

[ت]: يؤخذ ذلك من قوله تعالى:﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ* لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾[2]. ومما أخرجه أحمد، والنسائي، وصححه الألباني،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّـــةِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا، فَقَدْ حُرِمَ»[3]. اهـ.

٧- حصول المغفرة لمن صامه إيمانا واحتسابا.

[ت]: يشير إلى حديث أَبِي هُرَيْرَةَ المتفقِ عليه، أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»[4]. اهـ.

٨- حصول المغفرة لمن قامه إيمانا واحتسابا.

[ت]: يدلّ عليه حديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ المتفَقُ عليه، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قـامَ

---

[1] سنن الترمذي:٦٨٢، وسنن ابن ماجه:١٦٤٢، و مشكاة المصابيح:١٩٦٠.

[2] سورة القدر، الآيات:١،٢،٣.

[3] مسند أحمد:٧١٤٨، وسنن النسائي:٢١٠٦،وصحيح الترغيب والترهيب:٩٩٩.

[4] صحيح البخاري:٣٨، وصحيح مسلم:١٧٥.

رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»[1]. اهـ.

٩-كثرة العتقاء من النار في رمضان.

[ت]: لحديث أبي هريرة المتقدم في الصفحة الرابعة، وفيه::«وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ.» [2]. وحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عند أحمدَ والطبرانيِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«إِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ» [3].اهـ.

١٠-لكل مسلم في كل يوم من رمضان دعوة مستجابة.

[ت]: لِمَا رواه البيهقيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ، دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ»[4]. اهـ.

فصل في ثبوت شهر رمضان

يَثبت شهرُ رمضان بأحد امرين:

١-برؤية الهلال.

٢-بإكمال عدّة شعبان ثلاثين يوما.

---

[1] صحيح البخاري:٣٧، وصحيح مسلم:١٧٣.

[2] هـ٣.

[3] مسند احمد:٧٤٥٠، والمعجم الأوسط:٦٤٠١، وصحيح الجامع:٢١٦٩.

[4] السنن الكبرى:٦٣٩٢، والسلسلة الصحيحة للألباني:١٧٩٧.

[ت]: لقوله تعالى:﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[1]. وقول النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ» رواه البخاري[2].اهـ.

فصل في شروط الصوم

تنقسم شروط الصوم إلى نوعين:

١-شرط وجوب.

٢-وشرط صحة.

فمن شرط وجوبه:

١-الإسلام.

٢-البلوغ.

٣--العقل.

٤-الإطاقة حسا وشرعا.

[ت]: قد يُستَدل على اشتراط الإسلام بقوله تعالى:﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ﴾[3].

وجه الاستدلال: فإذا كان الكفر مانعاً عن قبول النفقة فهو مانع عن الصوم وغيره من سائر

---

[1]) سورة البقرة، الآية:١٨٩.

[2]) صحيح البخاري:١٩٠٩.

[3]) سورة التوبة،الآية:٥٤.

العبادات بطريق أولى كما لا يخفى. ومن الأدلة أيضا الإجماعَ، وممن نقله: ابن حزم[1]، والكاساني[2]، وإبراهيم ابن مفلح[3]، وابن حجر الهيتمي[4].

ويستدل على اشتراط البلوغ والعقل بما رواه أحمد وأبوداود والترمذي، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ»[5].

ومعنى الإطاقة حِسا وشرعا: أي أن الصوم لا يجب على من لم يُطِقه لِكِبَرٍ أو مرض لا يرجى برؤه لعجزه حساً، ولا على نحو حائض لعجزها شرعاً، فدليل الكبر والمرض الذي لا يرجى برؤه: قولـــه تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾[6].

ودليل الحائض والنفساء الحديث الذي أخرجه مسلم عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ:« كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَـــــــاءِ

---

[1] مراتب الإجماع:ص٣٩.
[2] بدائع الصنائع ٨٧/٢.
[3] المبدع في شرح المقنع١٠/٣.
[4] تحفة المحتاج ٤١٣/٣.
[5] مسند أحمد:٢٤٧٠٣،وسنن أبي داود:٤٤٠٣،وسنن الترمذي:١٤٢٣،وصححه الألباني في إرواء الغليل:٢٠٤٣.
[6] سورة البقرة،الآية:١٨٤.

الصَّلَاةِ»[1].

قال النووي:"هَذَا الْحُكْمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ على أن الحائض والنفساء لاتجب عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَلَا الصَّوْمُ فِي الْحَالِ"[2]. اهـ.

فمن شرط صحته:

١-الإسلام.

٢-التمييز.

[ت]: مما يدلّ على صحّة العبادة عموما من الصبي المميِّز ما أخرجه مسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ:«رَسُولُ اللهِ»،فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ»[3].

وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا،وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» رواه أحمد وأبو داود، وصحّحه الألباني[4].اهـ.

٣- خُلوّ[الصائمة][5] من الحيض والنفاس والولادة وقت الصوم.

---

[1]) صحيح مسلم:٦٩.

[2]) شرح النووي على مسلم:٤/٢٦.

[3]) صحيح مسلم:٤٠٩.

[4]) مسند احمد:٦٦٨٩، وسنن أبي داود:٤٩٥، وإرواء الغليل:٢٩٨.

[5]) في الأصل:"الصائم"، ولعل ما أثبتناه أصح، والله اعلم.

[ت]: دليل ذلك ما أخرجه البخاريّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى المُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ:«يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» قُلْنَ: بَلَى،قَالَ:«فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ»قُلْنَ: بَلَى، قَالَ:«فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا»[1].

وفي الصحيحين عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌأَنْتِ؟قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ:«كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»[2]. اهـ.

٤-أن يكون الوقت قابلا للصوم.

[ت]: فلا يصحّ صومُ العيدين اتفاقا؛لما في صحيح مسلم عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَجَاءَ فَصَلَّى،ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ،نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا، يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُـــمْ،

[1] صحيح البخاري:٣٠٤.
[2] صحيح البخاري:٣٢١، وصحيح مسلم:٣٣٥.

وَالْآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ»[1].

ويُكره إِفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ لَا يُوَافِقُ عَادَتَهُ؛ لما في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»[2].

و ورد النهي أيضا عن صوم السبت مفردا؛ لما رواه بعض اصحاب السنن، وحسنه الترمذي،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُسْرٍ،قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودَ عِنَبٍ، أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمُصَّهُ»[3].

كما يكره صوم يوم الشك؛لما أخرجه أصحاب السنن،وصَحَّحَه الألبَانِيّ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَقَالَ: كُلُوا، فَتَنَحَّى بَعْضُ القَوْمِ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمَّارٌ: «مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»[4]. اهـ.

فصل في أركان الصوم

للصوم ركنان أساسيان لا يصح صوم المرء إلا بهما، وهما:

١-النية في الليل قبل الفجر، ومن لم ينو قبل الفجر في صوم الفرض فلا صيام له.

---

[1] صحيح مسلم:١٣٨.

[2] صحيح البخاري:١٩٨٥، وصحيح مسلم:١١٤٤.

[3] سنن ابي داود:٢٤٢١، وسنن الترمذي:٧٤٤، وسنن ابن ماجه:١٧٢٦.

[4] سنن أبي داود:٢٣٣٤،وسنن الترمذي:٦٨٦،وسنن النسائي:٢١٨٨،وسنن ابن ماجه:١٦٤٥،صحيح وضعيف الترمذيّ:٦٨٦.

[ت]: لحديث حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:«مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ» رواه النسائي [1].اهـ.

تنبيه: النية في القلب، وأمَا التلفظ بها فبدعة محدثة لا اصل لها.

[ت]: لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ» متفق عليه [2]. وفي رواية عند مسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»[3]. اهـ.

٢-الإمساك عن جميع المفطرات.

[ت]: دليله قوله تعالى:﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾[4]. اهـ.

فصل في مفطرات الصوم.

١-الأكل.

٢- الشرب.

٣-ما يقوم مقام الأكل والشرب مثل الإبر المغذية.

[ت]: دليل هذه المفطرات الثلاث إذا كان عامدا ذاكراً لصومه: قوله تعالى:﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى

---

[1] سنن النسائي:٢٣٣٤، وصحيح الجامع:٦٥٣٥.
[2] صحيح البخاري:٢٦٩٧، وصحيح مسلم:١٧١٨.
[3] صحيح مسلم:١٧١٨.
[4] سورة البقرة، الآية:١٨٧.

يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾[1]. ولقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصحيحين: «إِنَّ بِلاَلًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»[2].

نصت الآية والحديث على الأكل والشرب، ويقاس عليهما الإبر المغذية؛ لأنها تغني عن الأكل والشرب. أمّا إذا كان ناسيا فصومه صحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»[3]. اهـ.

٤-الجماع

[ت]: للحديث المتفق عليه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ: «وَمَا شَأْنُكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَـــــالَ: لاَ، قَالَ:«فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا» قَالَ: لاَ أَجِدُ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ» فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَفْقَرَ مِنَّا، ثُمَّ قَالَ: «خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»[4]. اهـ.

---

[1] سورة البقرة، الآية:١٨٧.
[2] صحيح البخاري:٦٢٢، وصحيح مسلم:١٠٩٢.
[3] صحيح البخاري:١٩٣٣، وصحيح مسلم:١١٥٥.
[4] صحيح البخاري:٦٧١١، وصحيح مسلم:١١١١.

٥-إنزال المني بفعل الإنسان.

[ت]: وقد يستدل لذلك بما رواه البخاريّ عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال:«يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي». وخروج المني شهوة، لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم:«وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ»[١]. اهـ.

٦- القيء العمد.

[ت]: دليله ما رواه الترمذي وابن ماجه،وصحّحه الألبانيّ، من حديث ابي هريرة، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ»[٢] اهـ.

٧-خروج دم الحيض والنفاس.

[ت]:لحديث معاذة المتقدّم في شروط وجوب الصوم[٣].اهـ.

٨-قطع النية.

[ت]: قد يستدل لذلك بالحديث المتفق عليه«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَـــا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»[٤]. اهـ.

---

[١] صحيح البخاري:١٨٩٤.

[٢] سنن الترمذي:٧٢٠، وسنن ابن ماجه:١٦٧٦، وصحيح ابن ماجه للألباني:١٦٧٦.

[٣]ص٨، هـ١.

[٤] صحيح البخاري:١، وصحيح مسلم:١٥٥.

٩-الردّة.

[ت]: وقد يستدل لذلك بقوله تعالى:﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾[١]. اهـ.

فصل فيما يباح للصائم.

١-الغسل للتبرّد.

[ت]: دليله الحديث الذي أخرجه ابو داود، وصحّحه الألبانيّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ، وَقَالَ: «تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ»، وَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ»[٢]. اهـ.

٢-المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة.

[ت]: دليله الحديث الذي اخرجه أصحاب السنن، وصحّحه الألباني،عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»[٣]. اهـ.

٣-السواك في جميع النهار.

[ت]: قد يستدل له بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند البخاري، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

---

[١] سورة الزمر، الآية:٦٥.

[٢] سنن أبي داود:٢٣٦٥،صحيح وضعيف أبي داود:٢٣٦٥.

[٣] سنن ابي داود:٢٣٦٦، وسنن الترمذي:٧٨٨، وسنن النسائي:٨٧، وسنن ابن ماجه:٤٠٧، مشكاة المصابيح:٤٠٧.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ»[1]. اهـ.

٤-القبلة والمباشرة لمن يقدر على ضبط نفسه.

[ت]: دليله ما في الصحيحين،عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ:كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ»[2]. اهـ.

٥-أن يصبح الصائم جنبا (وكانت الجنابة قبل طلوع الفجر).

[ت]: للحديث الذي أخرجه البخاري عن عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ»[3]. اهـ.

٦-تذوّق الطعام عند الحاجة ما لم يدخل الحلق.

[ت]:للاثر الذي رواه ابن أبي شيبة والبيهقي،عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،قَالَ:«لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الْخَلَّ أَوِ الشَّيْءَ، مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ»[4]. اهـ.

٧- ما [لا][5] يمكن التحرز منه، كابتلاق الريق، وغبار الطريق.

[ت]: قد يستدل لذلك بالنصوص العامة الدالة على رفع الحرج عن الأمة كقول الله تعالى:﴿وَمَا

---

[1] صحيح البخاري:٨٨٧ .
[2] صحيح البخاري:١٩٢٧، وصحيح مسلم:١١٠٦.
[3] صحيح البخاري١٩٢٦.
[4] مصنف ابن أبي شيبة:٩٢٧٧، والسنن الكبرى للبيهقي:٨٣٣٥.
[5] في الأصل: "ما لم". ولعل ما أثبتناه أصحّ.

جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[1]. وكقول الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»[2].

وسئل الشيخ ابن باز عن حكم بلع الريق للصائم؟فأجاب رحمه الله: "لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم؛ لمشقة أو تعذر التحرز منه، أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما بخلاف الريق. وبالله التوفيق"[3]. اهـ.

٨-تحليل الدم وضرب الإبر التي لا يُقصَد بها التغذية.

[ت]: لعله استدلّ بالقياس أعني قياس التحليل على الحجامة لمن يرى أنها لا تفطر الصائم،وهم الجمهور، والله أعلم. اهـ.

٩-القيء غير المتعمد.

[ت]: دليله حديث أبي هريرة، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» رواه الترمذي وابن ماجه،وصحّحه الألبانيّ[4]. اهـ.

١٠-الكحل والطيب.

---

[1] سورة البقرة، الآية:٧٨.

[2] سنن ابن ماجه:٢٠٤٣، وصحيح الجامع:١٨٣٦.

[3] مجموع فتاوى ابن باز:١٠٥.

[4] سنن الترمذي:٧٢٠، وسنن ابن ماجه:١٦٧٦، وصحيح ابن ماجه للألباني:١٦٧٦.

[ت]: دليله: الْبَرَاءَةُ الْأَصْلِيَّةُ،فلَا تُنْتَقَلُ عَنْهَا إلَّا بِدَلِيلٍ ولا دليل.

تنبيه: وَرَدَ فِي البَابِ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ:«اكْتَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ»[1]. قال الشوكاني: "وَفِي إسْنَادِهِ بَقِيَّةُ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ، وَالزُّبَيْدِيُّ الْمَذْكُورُ اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَأَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَرْجَمَتِهِ، وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَصَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَتِهِ، وَزَادَ أَنَّهُ مَجْهُولٌ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ مِنْ رِوَايَةِ بَقِيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. قَالَ: وَقَدْ اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّ رِوَايَةَ بَقِيَّةَ عَنْ الْمَجْهُولِينَ مَرْدُودَةٌ،انْتَهَى. قَالَ الْحَافِظُ: وَلَيْسَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ بِمَجْهُولٍ بَلْ هُوَ ضَعِيفٌ وَاسْمُ أَبِيهِ عَبْدُ الْجَبَّارِ عَلَى الصَّحِيحِ[2].اهـ.

١١-قلع السنّ.

[ت]: قلع السن يستلزم أمرين:

أحدهما: خروج الدم أثناء القلع، فهذا حكمه داخل تحت مسألة الحجامة عند من يرى أنها لا تفطر الصائم؛ استدلا بما في البخاري، عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَـــا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ»[3].

---

[1] سنن ابن ماجه:١٦٧٨.

[2] نيل الأوطار:٤/٢٤٣.

[3] صحيح البخاري:١٩٣٨.

والأمر الثاني: ابتلاع الدم، وهذا يجب احترازه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:" خروج الدم من قلع الضرس لا يؤثر ولا يضر الصائم شيئاً، ولكن يجب على الصائم أن يتحرز من ابتلاع الدم، لأن الدم خارج طارىء غير معتاد، يكون ابتلاعه مفطراً، بخلاف ابتلاع الريق فإنه لا يفطر. فعلى الصائم الذي خلع ضرسه أن يحتاط وأن يحترز من أن يصل الدم إلى معدته؛ لأنه يفطر، لكن لو أن الدم تسرب بغير اختياره فإنه لا يضره، لأنه غير متعمد لهذا الأمر"[1]. اهـ.

فصل في ما يستحب للصائم

يستحب للصائم أن ياتي بالأمور الآتية:

١-السحور مع تأخيره.

[ت]: دليله حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،في الصحيحين،قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَة»[2]. وحديث عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ،في صحيح مسلم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ»[3]. وحديث زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، في صحيح البخاري، قَالَ:«تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ»، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ " قَالَ: «قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً»[4]. اهـ.

---

[1] مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين:١٩/٢٥٣.

[2] صحيح البخاري:١٩٢٣، وصحيح مسلم:١٠٩٥.

[3] صحيح مسلم:١٠٩٦.

[4] صحيح البخاري:١٩٢١.

٢- تعجيل الفطر.

[ت]: دليله حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ في الصحيحين: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ»[١].

وحديث عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» متفق عليه[٢].اهـ.

٣-الفطر على تمرات وترا.

[ت]: دليل الفطر على التمر حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ»أخرجه أبو داود والترمذي، وحسّنه الترمذيّ والألبانيّ [٣]. أما كون التمر وترا فلم يثبت فيه حديث صحيح إلا في عيد الفطر. والله أعلم. اهـ.

٤-الإكثار من الدعاء والذكر.

[ت]: دليل الدعاء حديث أبي هريرة الذي رواه البيهقي والطبراني وصحّحـــه الألبانيّ :« ثَلَاثُ

---

[١] صحيح البخاري:١٩٥٧، وصحيح مسلم:١٠٩٨.

[٢] صحيح البخاري:١٩٥٤، وصحيح مسلم:١١٠٠.

[٣] سنن أبي داود:٢٣٥٦، وسنن الترمذي:٦٩٦، إرواء الغليل:٩٢٢.

دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ: دَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ» [1]. أما الذكر فقد يستدل له عموم الأدلة التي تحث على الاجتهاد في الطاعة في كلّ الأوقات. والله اعلم. اهـ.

٥-الكف عمّا يتنافى مع الصيام.

[ت]: دليله عموم حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رواه البخاريّ[2]. وعنه أيضا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ: « رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُـــوعُ وَالْعَطَشُ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ» أخرجه أحمد والنسائيّ وابن ماجه، وصحّحه الألبانيّ[3].اهـ.

٦-السواك.

[ت]: دليله عموم حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في الصحيحين، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ»[4]. اهـ.

٧-الجود ومدارسة القرآن.

[ت]: دليله حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، في الصَّحِيحَينِ، أنّه قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

[1] شعب الإيمان للبيهقي:٣٣٢٣،والدعاء للطبراني:١٣١٣،وصحيح الجامع للألباني:٣٠٣٠.

[2] صحيح البخاري:١٩٠٣.

[3] مسند احمد:٨٨٥٦، وسنن ابن ماجه:١٦٩٠، وسنن الكبرى للنسائي:٣٢٣٦، وصحيح الجامع:٣٤٨٨.

[4] صحيح البخاري:٨٨٧، وصحيح مسلم:٢٥٢.

أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ»[1]. اهـ.

٨-تفطير الصائمين.

[ت]:دليله حديث زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ،إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ»أخرجه أحمدوالترمذي وابن ماجه،وصحّحه الألبانيّ [2].اهـ.

٩- الإكثار من الصدقة.

[ت]: يستدلّ له بحديث ابن عباس المتقدّم في الفقرة السابعة مما يستحب للصائم[3].اهـ.

١٠-غض البصر عن غير المحارم[4].

[ت]: ودليله عموم الأدلة التي تأمر بذلك،كقوله تعالى:﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾[5]، وقوله تعالى:﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾[6].

وروى مسلم عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:«سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ

---

[1] صحيح البخاري:٦، وصحيح مسلم:٢٣٠٨.

[2] مسند أحمد:١٧٠٣٣، وسنن الترمذي:٨٠٧، وسنن ابن ماجه:١٧٤٦، والتعليقات الحسان للالباني:٣٤٢٠.

[3] ينظر: هـ٢ من هذه الصفحة.

[4] في الأصل(عن المحارم!) وما أثبتناه هو الصواب.

[5] سورة النور، الآية:٣٠.

[6] سورة النور، الآية:٣١.

الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي»[1]. اهـ.

١١-صون الآذان عن سماع الحرام.

[ت]: يُستدلّ لذلك بعموم حديثي أبي هريرة المتقدمَين في الفقرة الخامسة مما يستحب للصائم[2].اهـ.

١٢-قيام ليالي رمضان وخاصة ليلة القدر.

[ت]: دليله حديث أبي هريرة، في الصَّحِيحَينِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»[3].

و فيهما عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ القَدْرِ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»[4]. اهـ.

١٣-الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان.

[ت]: دَلِيْلُهُ حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَـــا، في صَحِيْحِ مُسلِم: «كَانَ رَسُـــولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ»[5]. اهـ.

١٤-الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان.

---

[1] صحيح مسلم:٢١٥٩.

[2] هـ٣و٤ في ص١٨.

[3] صحيح البخاري:٣٧، وصحيح مسلم:٧٥٩.

[4] صحيح البخاري:٣٥، وصحيح مسلم:٧٦٠.

[5] صحيح مسلم:١١٧٥.

[ت]:دَلِيْلُهُ حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ وعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، في الصَّحِيحَينِ:«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»[1]. اهـ.

فصل في ما يكره للصائم.

١-الكذب والنميمة.

[ت]: يُستدلّ لذلك بعموم حديثي أبي هريرة المتقدمَين في الفقرة الخامسة مما يستحب للصائم[2].اهـ.

٢-المبالغة في المضمضة والاستنشاق.

[ت]: دليله الحديث الذي اخرجه أصحاب السنن، وصححه الألباني، عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»[3]. اهـ.

٣-ذوق الطعام لغير حاجة.

[ت]: لأثر ابن عباس المتقدم في الفقرة السادسة مما يباح للصائم[4].اهـ.

٤-أن يجمع الصائم ريقه ثم يبتلعه.

[ت]: يستدلّ لذلك بحديث ابن عباس المتقدّم في الفقرة السابعة مما يستحب للصائم[5].اهـ.

---

[1] صحيح البخاري:٢٠٣٣، وصحيح مسلم:١١٧١.

[2] ينظر::هـ٣و٤ في ص١٨.

[3]ينظر:هـ٢ في ص١٤.

[4]ينظر: هـ٤ في ص١٥.

[5] ينظر: هـ٢ من هذه الصفحة.

٥-مضغ العلك غير المتحلل.

[ت]: العِلك المتحلل هو المُحَلَّى بالسكر وغيره، وإذا مضغ ذاب شيئا فشيئا. روى البخاري تعليقا عن الحسن، قال: "وَلاَ يَمْضَغُ العِلْكَ، فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ العِلْكِ[١]. لاَ أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ، وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ"[٢]. اهـ.

٦-القبلة لمن تحرك شهوته.

[ت]: دَلِيْلُهُ حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، في صَحِيحِ مُسلِمٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ»[٣]. اهـ.

٧-رواية الشِّعر.

[ت]: لعلّ المراد منه المذموم شرعا؛ لما فيه من إثارة الفتنة او ترويج المحرم كشرب الخمر والرنا ونحوه ذلك، فهذا النوع داخل في عموم قول النبي اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«مَنْ لَمْ يَدَعْ قـــــول قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»[٤]. اهـ.

٨-وصال الصيام.

---

[١] ازْدَرَدَ: من زَرَدَ، الزَّاءُ وَالرَّاءُ وَالدَّالُ، والزَّرْدُ: الابتلاع، و زَرَدَ اللُّقْمَةَ بَلَعَهَا، وَالزَّاءُ فِيهِ مُبْدَلَةٌ مِنْ سِينٍ، وَالزَّرْدُ كَالسَّرْدِ وَزْنًا وَمَعْنًى وَهُوَ تَدَاخُلُ حِلَقِ الدِّرْعِ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ.[ينظر: معجم مقاييس اللغة لأحمد فارس الرازي٥٢/٣، والعين لخليل بن أحمد الفراهيدي٣٥٦/٧، ومختار الصحاح١٣٥/١].

[٢] صحيح البخاري:١٣/٣.

[٣] صحيح مسلم:١١٠٦.

[٤] صحيح البخاري:١٩٠٣.

[ت]: دَلِيْلُهُ حَدِيْثُ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،فِي البُخَارِيّ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوِصَالِ فِي الصَّوْمِ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:«وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ»، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الوِصَالِ، وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ، فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ» كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا"[1]. اهـ.

٩- اللهو واللعب والاشتغال بما لا يعنيه.

[ت]: قد يستدلّ له بعموم قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُـــهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» رواه الترمذيّ وابن ماجه، وصحّحه الألبانيّ[2].اهـ.

فصل في من يجوز لهم الفطر في رمضان

١-المريض: فيجوز للمريض الذي يرجى برؤه الفطر في رمضان، فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطر فيها.

[ت]: دليله قوله تعالى:﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[3]. اهـ.

أما المريض الذي لا يرجى برؤه عليه أن يُطعِم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه.

---

[1] صحيح البخاري:١٩٦٥.

[2] سنن الترمذي:٢٣١٨، وسنن ابن ماجه:٣٩٧٦، وصحيح الجامع:٥٩١١.

[3] سورة البقرة، الآية:١٨٤.

[ت]: دليله القياس على الشيخ الكبير والمراة الكبيرة لا يستطيعان أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا؛ لقوله تعالى:﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾[1]. اهـ.

ومن كان مرضه يسيرا لا يتأثر بالصوم كالزكام اليسير، أوالصداع اليسير، أو وجع الضرس ونحوه، فهذا لا يجوز له أن يفطر.

ومن شق عليه الصوم ويتسبب في ضرر قد يفضي إلى الهلاك فهذا يَحرُم عليه الصوم.

[ت]: قد يستدلّ لذلك بعموم قوله تعالى:﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[2]. اهـ.

٢- الشيخ الكبير والمرأة العجوز، فيرخص لكل منهما الفطر في رمضان، فيطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما.

[ت]: دليله ما رواه البخاري عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقْرَأُ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾[3].

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الكَبِيرُ، وَالمَرْأَةُ الكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا»[4]. اهـ.

---

[1] سورة البقرة، الآية:١٨٤.

[2] سورة البقرة، الآية:١٩٥.

[3] سورة البقرة، الآية:١٨٤.

[4] صحيح البخاري:٤٥٠٥.

أمّا من كان فاني العقل من الشيخ والشيخة بحيث لا تمييز عندهما فعند ذلك تسقط الفريضة عنهما فلا يجب الصيام ولا الإطعام عليهما.

[ت]: قد يستدل لذلك بقوله تعالى:﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾[1]. اهـ.

٣ـ المسافر: فيباح للمسافر الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء. إن لم يكن سفره للتحيّل!

[ت]: لقوله تعالى:﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[2]. اهـ.

٤-الحيض والنفاس: فالمرأة التي أتاها الحيض والنفاس تفطر في رمضان وجوبا ويحرم عليها الصوم، ويجب عليها القضاء.

[ت]:لحديث مُعَاذَةَ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ،وَلَكِنِّي أَسْأَلُ.قَالَتْ:«كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ،وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»[3]. اهـ.

٥ـ الحمل والرضاع: فالمراة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها او ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر فتطعم عن كل يوم مسكينا.

---

[1] سورة البقرة، الآية:٢٨٦.

[2] سورة البقرة، الآية:١٨٤.

[3] سبق تخريجه في هـ١، ص٨.

[ت]: لحديث: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أَوِ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ» رواه الترمذيّ، والنسائيّ، وابن أبي شيبة، وحسّنه الألبانيّ[1].اهـ.

فصل في قيام رمضان (التراويح)

صلاة التراويح سنة مؤكّدة للرجال والنساء في رمضان،وهي من أعلام الدين الظاهرة، وهي المراد بقول النبيّ صلى الله عليه وسلّم: «مَنْ قامَ رَمَضَانَ، إِيمَـــانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفق عليه[2].

وقد صلاها النبيّ صلى الله عليه وسلّم بأصحابه في بعض الليالي، ولم يواظب عليها؛ خشية أن تكتب عليهم فيعجزوا عنها.

[ت]: يشير إلى ما في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ، وَجِدَارُ الحُجْرَةِ قَصِيرٌ، فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ، فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَقَامَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ، فَقَامَ مَعَهُ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ، صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ - أَوْ ثَلاَثًا - حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَخْرُجْ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ فَقَـــــالَ: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلاَةُ اللَّيْلِ»[3]. اهـ.

---

[1] سنن الترمذي:٧١٥، وسنن النسائي:٢٢٧٥، ومصنف ابن أبي شيبة:٤٤٧٨، وصحيح الجامع للألباني:١٨٣٥.

[2] تقدّم تخريجه في ص٥،هـ٢.

[3] صحيح البخاري:٧٢٩، وصحيح مسلم:٧٦١.

الجماعات في التراويح

صحّ أنّ النبيّ عليه السلام صلّى بأصحابه التراويح في بعض الليالي ثمّ ترك ذلك؛ خشية ان تُفرَض عليهم[1]، وبقي الأمر على ذلك حتى كان زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه،فجمع الناس في التراويح على إمام واحد، على أبيّ بن كعب.

[ت]: روي البخاري عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ القَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى المَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ:«إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ، لَكَانَ أَمْثَلَ» ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: « نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَـــلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ» يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ"[2]. اهـ.

ثم استمرّ الأمر على هذا حتى الآن؛ ولـذا اتفق أهل الـعلم على مشروعية الجماعة في التراويح.

---

[1] المصدر السابق.

[2] صحيح البخاري:٢٠١٠.

عدد ركعات التراويح

كان النبي صلّى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة.

[ت]: فقد روى البخاري ومسلم عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: «مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا»[1]. وفي البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»[2]. اهـ.

ولكن لم يصحّ حديث في تحديد ركعات التراويح التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلّم في الليالي المعدودة، ولذلك اختلف أهل العلم في تحديد عددها على أقوال كثيرة، منها: الأول: ١١ ركعة. الثاني: ٢٠ ركعة غير الوتر. الثالث: ٣٩ ركعة. الرابع: ٤٧ ركعة.

---

[1] المصدر السابق.

[2] صحيح البخاري: ١١٧٠.

[ت]: قد يُستدلّ لهذه الأقوال بالحديث المتفق عليه عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى»[1]. اهـ..

والأفضل القيام على إحدى عشرة ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلّم يصلي لنفسه في رمضان.

الاستراحة بين كل ترويحتين

اتفق الفقهاء على مشروعية الاستراحة بعد كل أربع ركعات؛ لأنه المتواتر عن السلف، ولا يشرع في هذه الاستراحة ذِكرٌ معيّن ولا غيره.

[ت]: **فائدة:** قد ورد ذكر معيّن بعد الوتر لما رواه أبو داود والنسائي، وَصَحَّحَه الألبَانِيّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي الْوِتْرِ،قَالَ:«سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ»،ثَلَاثًا [2].اهـ.

القراءة في صلاة التراويح: هل يختم القرآن؟

لم يرد في تحديد القراءة في التراويح سنة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فيختلف باختلاف الأحوال، وقد استحب الحنابلة والحنفية أن يختم القرآن الكريم في الشهر.

---

[1] صحيح البخاري:٩٩٠، وصحيح مسلم:١٤٥.

[2] سنن أبي داود:١٤٣٠، وسنن النسائي:١٧٢٩، وصححه الألباني في المشكاة:١٢٧٤، وفي التعليقات الحسان:٢٤٤١].

القيام مع الإمام حتى ينصرف

ينبغي لمن صلى خلف الإمام أن يتمّ معه الصلاة حتى ينصرف، قال صلّى الله عليه وسلم:«مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»[1]. اهـ

فصل في الاعتكـــاف

تعريفه شرعا: لزوم المسلم المميّز مسجدا لطاعة الله.

حكمه: وهو سنة وقربة إلى الله تعالى، وأجمع المسلمون على مشروعيته وأنه سنة.

[ت]: لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّحِيحَين:«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ»[2]. اهـ

شـــــروط الاعتكـــاف

الاعتكاف عبادة لها شروط لا تصحّ إلّا بها، وهي:

١-أن يكون المعتكف مسلما مميّزا عاقلا.

[ت]: قد تقدّمت الأدلة على هذه الشروط عند الكلام عن شروط وجوب الصوم، فليراجَع هنالك. اهـ

٢-النيّة.

---

[1] أخرجه الترمذي، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ[سنن الترمذيّ:٨٠٦].

[2] صحيح البخاري:٧٢٩، وصحيح مسلم:٧٦١.

[ت]: للحديث المتفق عليه:«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»[1]. اهـ.

٣-أن يكون الاعتكاف في مسجد.

[ت]: قد يستدل لذلك بقوله تعالى:﴿وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾[2]. اهـ.

٤-أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة.

[ت]: دليله الأثر الذي أخرجه أبو داود، وحسنه الألباني، عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أنها قالت: "السُّنةُ على المُعْتكِفِ أن لا يَعُودَ مريضاً، ولا يَشْهَدَ جنازة، ولا يَمَسَّ امرأةً، ولا يُباشِرَهَا، ولا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إلا لِما لا بُدَّ منه،ولا اعتكافَ إلا بِصَوْمٍ، ولا اعتكافَ إلا في مسجدٍ جَامعٍ"[3].اهـ.

٥-الطهارة من الحدث الأكبر.

[ت]:قد يستدل لذلك بعموم قوله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾[4].

وجه الدلالة: أنَّ الجُنُبَ مَنهيٌّ عن القُربِ مِن مواضِعِ الصَّلاةِ، وهي المساجِدُ التي هي محل الاعتكاف. اهـ.

---

[1] تقدم تخريجه في ص١٣،هـ٢.

[2] سورة البقرة، الآية: ١٨٧.

[3] سنن أبي داود:٢٤٧٣، و صحيح وضعيف أبي داود:٢٤٧٣.

[4] سورة النساء، الآية: ٤٣.

زمن الاعتكاف ووقته

المكث في المسجد مقدارا من الزمن هو ركن الاعتكاف، والصحيح من أقوال العلماء أنّ وقت الاعتكاف ليس لأقله حدّ.

[ت]: مما يستدل لذلك حديث ابْنِ عُمَرَ، في سنن أبي داود وسنن الترمذيّ، أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَـــةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم:«أوف بنذرك»[1]. اهـ.

إلّا أنّ الأفضل أن لا يقل الاعتكاف عن يوم وليلة، وأفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان.

[ت]: دليله حديث عائشة المتقدم في الفقرة الرابعة من شروط الإعتكاف[2].اهـ.

مستحبـــــاتـــه

١-التفرغ للعبادة.

٢-الاكثار من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستغفار.

[ت]: لعموم الأدلة التي تحث على ذلك في كلّ الأوقات. اهـ.

ما يباح للمعتكف

١-الخروج من المسجد لما لابدّ منه كقضاء الحاجة والأكل.

---

١) سنن أبي داود:٣٣٢٥، وسنن الترمذي:١٥٣٩، وصححه الألباني في التعليقات الحسان:٤٣٦٤.

٢) سبق تخريجه في ص٢٦،هـ٤.

[ت]: لما أخرجه مسلم عن عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ، فَأُرَجِّلُهُ. وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ"[1]. اهـ.

٢-التحدّث ألى الناس في ما يفيد.

٣-زيارة بعض أهله وأقاربه.

[ت]: دليلها ما رواه مسلم عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لِأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ» فَقَالَا: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:«إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا» أَوْ قَالَ «شَيْئًا»[2]. اهـ.

٤-الأكل والشرب والنوم في المسجد.

[ت]: قد يستدل لذلك بعموم الحديث الذي أخرجه ابن ماجه وغيره، عن سُلَيْمَانَ بْنِ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيَّ، يَقُولُ:«كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ

---

١) صحيح مسلم:٢٩٧.

٢) صحيح مسلم:٢١٧٥.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ»[1]. اهـ.

متى يدخل المعتكف ومتى يخرج؟

من أراد أن يعتكف العشرة الأخيرة من رمضان فالسنة أن يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر أول هذه الأيام (الحادي والعشرون).

[ت]: دليله ما في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا،"قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ، أَرَادَ الاِعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ، وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، نَظَرَ، فَإِذَا الْأَخْبِيَةُ فَقَالَ: «آلْبِرَّ تُرِدْنَ؟» فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ، وَتَرَكَ الاِعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ"[2]. اهـ.

وأما الخروج:[فـ][3]يخرج بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان إن شاء، واستحب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يخرج بعد فجر يوم العيد إلى المصلّى.

مبطلاتـــه

١-الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا.

١) سنن ابن ماجه:٣٣٠٠، وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة:٢١١٦.

٢) صحيح البخاري:٢٠٣٣، وصحيح مسلم:١١٧٢.

٣) الفاء غير موجودة في الأصل.

[ت]: قد يستدل لذلك بما أخرجه مسلم وغيره عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا اعْتَكَفَ، يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ»[1]. اهـ.

٢-الجماع.

[ت]: قد يستدل لذلك بعموم قوله تعالى:﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾[2]. اهـ.

٣-ذهاب العقل.

٤- الحيض والنفاس.

٥-الردة.

[ت]: قد سبق ذكر الأدلة على هذه المبطلات عند الاستدلال بشروط وجوب الصوم. اهـ.

فصل في زكاة الفطر

تعريفها: زكاة الفطر هي صدقة تجب بالفطر من رمضان؛طهرة للصائم وطعمة للمساكين.

حكم زكاة الفطر

زكاة الفطر واجبة على كلّ مسلم، قال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾[3].

على من تجب زكاة الفطر؟

تجب زكاة الفطر على من توفّرتْ فيه الشروط الآتية:

---

١) صحيح مسلم:٢٩٧.

٢) سورة البقرة، الآية:١٨٧.

٣) سورة الأعلى، الآية:١٤.

١-الإسلام.

[ت]: دَلِيلُهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، في الصحيحين: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ»[١]. اهـ.

٢-القدرة على إحراج زكاة الفطر.

[ت]: بدليل قوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ ﴾[٢]. اهـ.

و حدّ هذه القدرة: أن يكون عنده فضل عن قوته وقوت من في نفقته[٣] ليلة العيد ويومه.

الأنواع التي تخرج في زكاة الفطر

تُخرَج زكاة الفطر مما يقتاته المسلمون، ولا تقتصر على ما نُصّ عليه (الشعير والتمر والزبيب)، بل تخرج من الأرز والذرة والبرّ ونحوها مما يعتبر قوتا.

[ت]: دليل هذه الأشياء وغيرها من الأقوات حديث أبي سعيد الخدريّ في الصحيحين:«كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْـــرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ

١)صحيح البخاريّ:١٥٠٤، وصحيح مسلم:٩٨٤.

٢) سورة البقرة، الآية:٢٨٦.

٣) أو بعبارة أوضح: "وعن من تلزمه نفقته" والله أعلم.

صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ»[1]. اهـ.

ما المقدار الواجب على كلّ شخص في زكاة الفطر؟

الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد من شعير او برّ أو تمرة أو زبيب او أرز أو ذرة. والصاع أربعة أمداد، وبالغرامات كيلوين وأربعين غراما من البرّ[2].

متى تجب زكاة الفطر؟

تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد، ولإخراجها وقتان: وقت فضيلة واداء، ووقت جواز؛ فأما وقت الفضيلة فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد.

[ت]: لحديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» متفق عليه[3].اهـ.

وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، ويحرم تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد.

[ت]: لحديث:"وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ

---

١)صحيح البخاريّ:١٥٠٦،وصحيح مسلم:٩٨٥.

٢)الصحيح أن يقال:كيلوان وأربعون بالرفع.

٣) صحيح البخاري:١٥٠٩، وصحيح مسلم:٩٨٦.

بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ". رواه البخاري[1].

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُـــولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» أخرجه أبو داود والنسائيّ وابن ماجه، وحسّنه الألباني[2].اهـ.

تنبيهات

١-لا يجزئ إخراج القيمة في زكاة الفطر.

[ت]: قد يستدلّ لذلك بحديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي صَحِيحِ البُخَارِيّ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ»[3].

وجه الدلالة: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يذكر القيمة، ولو جازت لبينها فقد تدعو الحاجة إليها. اهـ.

٢-لا يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عن زوجته التي لم يدخل بها.

[ت]: دليله القياس على النفقة؛ فكما لا يلزم الزوج النفقة عن زوجته إلا بعد أن يتسلمها فكذلك

---

١) صحيح البخاري:١٥١١.

٢) سنن أبي داود:١٦٠٩،وسنن ابن ماجه:١٨٢٧، وسنن الكبرى للنسائي:٧٦٩٢، وإرواء الغليل للألباني:٨٤٣.

٣) صحيح البخاري:١٥٠٤.

الفطرة[1].اهـ.

٣-إذا نشزت المرأة في وقت زكاة الفطر ففطرتها علي نفسها لا على زوجها.

[ت]: دليله القياس على النفقة أيضا عند من يذهب إلى إسقاط نفقة المرأة الناشز، وهم جمهور العلماء. اهـ.

٤-تصرف زكاة الفطر على الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة الثمانية.

[ت]: قد يستدل لذلك بعموم قوله تعالى:﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[2].

وجه الدَّلالة: أنَّ زكاةَ الفِطرِ داخلةٌ تحت مسمَّى الصَّدقةِ في الآيةِ[3].اهـ.

فصل في مسائل من الصوم

١-معرفة الهلال بالرؤية لا بالحساب، وقد اجمع المسلمون على ذلك.

[ت]: لقوله تعالى:﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[4]. ولقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصَحِيحَيْنِ:«صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ»[5]. اهـ.

---

١) فتاوى اللجنة الدائمة٨/٢٦٢.

٢) سورة التوبة،الآية:٦٠.

٣) ينظر في الفِقْه الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ للزحيلي٣/٢٠٤٨،فقه السنة لسيد سابق:١/٤١٥. وفي المسألة خلاف فليُعلم!

٤) سورة البقرة، الآية:١٨٥.

٥) صحيح البخاري:١٩٠٩، وصحيح مسلم:١٩.

٢-رؤية هلال رمضان تثبت بشاهد عدل.

[ت]: لحديث ابن عمر، في سنن أبي داوود،وصحّحه الألبانيّ:« تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ"[١]. اهـ.

وأما هلال شوال فلا يقبل منه إلا شهادة عدلين.

[ت]: لحديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، وفيه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَنْسِكُوا لَهَـــا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّـــوا ثَلَاثِينَ، وَإِنْ شَهِدَ شاهِدَانِ مُسْلِمَانِ، فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا». رواه أحمد والنسائيّ[٢].اهـ.

إذا صام يوم الشك[على][٣] أنه من رمضان وتبين انه من رمضان فيجزئ صومه بلا خلاف.

[ت]: يوم الشك هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال ولم تثبت رؤيته، أو شهد واحد فردت شهادته، أو شاهدان فاسقان فردت شهادتهما[٤].اهـ.

٤-إذا صام يوم الشك بنية التطوّع أو بنيّة معلّقة وتبين أنه يوم من رمضان فلا يجزئه.

---

١) سنن أبي داوود:٢٣٤٢،وإرواء الغليل للألباني:٩٠٨.

٢) مسند أحمد:١٨٨٩٥،وسنن النسائي:٢١١٦،وإرواء الغليل:٩٠٩.

٣) ما بين المعكوفين زيادة على الأصل.

٤) عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ٢٧٩/١٠.

[ت]: لحديث«مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ»[1]. اهـ.

٥-إذا أصبح ناويا الإفطار في يوم الشك قبل أن يطعم او يشرب شيئا وتبين أنه يوم من رمضان، يتمّ صومه وعليه الإعادة؛ لأنه لم يبيّت النيّة[2].

٦-إذا أصبح مفطرا في صوم الشك وتبيّن له أنّ اليوم من رمضان بعد ما طعم أو شرب، فيجب عليه الإمساك بقية يومه بلا خلاف، وعليه قضاء هذا اليوم.

[ت]: لعموم الحديث المتفق عليه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،فَقَالَ: هَلَكْتُ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:«وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ:«هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ:«فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟»قَالَ: لَا،قَالَ:«فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ:«تَصَدَّقْ بِهَذَا» قَالَ: أَفْقَرَ مِنَّـــــا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ:«اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»[3]. اهـ.

٨-من جامع في يوم واحد مرارا فليس عليه إلا كفارة واحدة إجماعا.

---

١)سبق تخريجه في ص١٠،هـ٣.

٢)المصدر السابق.

٣) صحيح البخاري:٦٧١٠،وصحيح مسلم:١١١١.

٩-من جامع في نهار رمضان ولم يكفّر، ثم جامع في يوم آخر فعليه لكل يوم كفارة على الراجح.

١٠-إذا قدم المسافر أثناء النهار-من رمضان- وهو مفطر فوجد امرأته قد طهرت في أثناء النهار من حيض او نفاس،أو برأت من مرض وهي مفطرة فله أن يجامعها ولا كفارة عليه.

١١-إذا طهرت المرأة قبل الفجر ونوت الصيام صحّ صومها وإن أخّرت الغسل لما بعد الفجر.

[ت]: قياسا على الجنب يصبح صائمًا، فصومه صحيح؛ لحديث عائشةرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، في الصَحِيحَيْنِ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ«يُدْرِكُهُ الفَجْرُ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ»[1]. اهـ.

١٢-لا بأس ان تتناول المرأة دواء يقطع الحيضة في رمضان بشرط أن لا تتضرر بالدواء.

١٣-المستحاضة لا تمتنع من الصوم ولا من الصلاة بل يجبان عليها بإجماع العلماء.

[ت]: لحديث عَائِشَةَ، في الصَحِيحَيْنِ،أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ، فَقَالَ: «لاَ إِنَّ ذَلِكِ عِـــرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي

١) صحيح البخاري:١٩٣٠، وصحيح مسلم:١١٠٩.

الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي»[1]. اهـ.

١٤-من أكل او شرب ناسيا وهو صائم فيتمّ صومه ولا قضاء عليه.

[ت]: لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:«إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ». أخرجه البخاريّ[2].اهـ.

والله تعالى أعلم

١) صحيح البخاري:٣٢٥، وصحيح مسلم:٣٣٣].

٢) صحيح البخاري:١٩٣٣.

الفهرس

مقدمة صاحب التعليق ١
مقدّمـــة المؤلِّف..... ٢
فصل في معنى الصوم وحكمه..... ٣
حكم صوم رمضان..... ٣
فصل في فضائل شهر رمضان ٤
فصل في ثبوت شهر رمضان..... ٦
فصل في شروط الصوم..... ٧
فمن شرط وجوبه:..... ٧
فمن شرط صحته:..... ٩
فصل في أركان الصوم..... ١١
فصل في مفطرات الصوم. ١٢
فصل فيما يباح للصائم. ١٥
فصل في ما يستحب للصائم ١٩
فصل في ما يكره للصائم..... ٢٤
فصل في من يجوز لهم الفطر في رمضان..... ٢٦
عدد ركعات التراويح ٣١
الاستراحة بين كل ترويحتين ٣٢
القراءة في صلاة التراويح: هل يختم القرآن؟ ٣٢
القيام مع الإمام حتى ينصرف ٣٣
فصل في الاعتكـــاف..... ٣٣
شـــــروط الاعتكـــاف ٣٣
زمن الاعتكاف ووقته..... ٣٥
مستحبـــــاتـــه..... ٣٥
ما يباح للمعتكف..... ٣٥
متى يدخل المعتكف ومتى يخرج؟..... ٣٧
مبطلاتـــه..... ٣٧
فصل في زكاة الفطر ٣٨

حكم زكاة الفطر ٣٨
على من تجب زكاة الفطر؟ ٣٨
الأنواع التي تخرج في زكاة الفطر ٣٩
ما المقدار الواجب على كلّ شخص في زكاة الفطر؟ ٤٠
متى تجب زكاة الفطر؟ ٤٠
١-حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر. ٤١
٢-هل يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عن زوجته التي لم يدخل بها. ٤١
٣-إذا نشزت المرأة في وقت زكاة الفطر ٤٢
٤-مصرف زكاة الفطر ٤٢
فصل في مسائل من الصوم..... ٤٢